盘锦市大洼区桃李源工地
“9·13”高处坠物一般死亡事故调查报告

盘锦市大洼区桃李源工地“9·13”高处坠物

一般死亡事故调查组

2024年4月22日

目录

报告开篇 **1**

一、事故基本情况 **2**

（一）事故发生单位概况 2

（二）事故发生单位安全管理情况 3

（三）事故发生经过 3

（四）事故现场情况 4

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 4

二、事故应急处置情况 **4**

（一）事故信息接报及响应情况 4

（二）医疗救治和善后情况 4

三、事故原因分析 **5**

（一）直接原因分析 5

（二）间接原因分析 5

四、有关责任单位存在的主要问题 **6**

（一）事故单位 6

（二）有关监管部门 6

（三）地方政府 7

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 **8**

（一）建议移送司法机关处理的人员 8

（二）对有关公职人员的处理建议 9

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 11

六、事故主要教训 13

七、事故整改和防范措施 13

2021年9月13日上午7时30分许，盘锦市大洼区桃李源工地发生一起高处坠物事故，造成1人死亡，事故直接经济损失约110余万元人民币（不含事故罚款）。事故发生后，该项目相关单位未按照规定及时如实向行业主管部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

2021年9月15日，依据市应急局公文转交大洼区应急局由群众举报的该起生产安全事故线索，经调查核实，该起事故属实，在开展事故调查之前，桃李源项目相关单位未主动向政府负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

区委区政府主要领导高度重视，要求依法依规调查，严肃处理事故单位及相关责任人员，深刻剖析事故原因，防止类似事故发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，2021年10月20日，盘锦市大洼区人民政府成立了盘锦市大洼区桃李源工地“9·13”高处坠物一般死亡事故调查组（以下简称“调查组”），后期由于个别人员职务调整，大洼区区委常委、副区长于森任组长，区委常委、副区长孙大勇，副区长、市公安局大洼分局局长王敏任副组长，区应急管理局、市公安局大洼分局、区人民检察院、区纪委监委、区总工会、区住房和城乡建设局、市城市管理综合行政执法局大洼分局为调查组成员单位。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、收集相关书证、物证及影像资料，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位、责任人的处理建议，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经过现场勘察、调查询问、综合调查组取得的证据材料，排除人为故意破坏、自然灾害等因素引发事故的可能，调查组认定，盘锦市大洼区桃李源工地“9·13”高处坠物事故是一起一般生产安全责任瞒报事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

项目开发单位(建设单位)是盘锦油隆房屋开发有限公司(以下简称“油隆公司”)，该公司成立于2006年1月12日，注册地址为盘锦市大洼区大洼镇17号街174003-102，法定代表人崔立冬，注册资本人民币捌佰万元整，统一社会信用代码91211100781639340R，许可有效期至2026年1月10日，经营范围包括房地产开发、商品房销售、装饰、装修。

施工单位是盘锦全宇建筑工程有限公司(以下简称“全宇公司”)，该公司成立于2014年8月4日，注册地址为辽宁省盘锦市大洼县大洼镇向阳街033035:1-4、2-4，法定代表人张宇航，实际控制人张德文，注册资本人民币贰仟壹佰壹拾万元整，统一

社会信用代码91211121395061747Y，许可有效期至2034年8月4日。经营范围包括各类工程建设活动，消防设施工程施工，建筑劳务分包等。建筑业企业资质证书，证书编号为D221037473，有效期2018年1月1日至2021年7月25日，资质类别及等级为建筑工程施工总承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级。

监理单位是辽宁中加应用工程造价咨询管理有限公司（以下简称“辽宁中加”），该公司成立于2001年4月23日，注册地址为本溪市经济开发区管委会北侧，事故发生时法定代表人洪涛，注册资本为人民币壹仟万元整，统一社会信用代码91210500728405692 4，许可有效期至长期，经营范围包括房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理乙级；人防工程监理丙级；安全技术防范设施设计、施工监理等。

（二）事故发生单位安全管理情况

全宇公司有明确的组织架构，建立了应急管理措施，项目安全组织管理体系，安全员岗位责任制，安全培训教育管理制度。未实施劳动防护用品（具）发放管理制度等。

（三）事故发生经过

2021年9月13日7时30分，水电工程承包人孔建华雇佣的工人刘文海违规使用8号楼东墙做外墙保温及涂料工程的吊筐运送工具，在吊筐提升到12楼时，吊筐内工具（折叠马凳）从吊筐内掉落，砸中正在楼底下作业的外墙保温及涂料工程承包

人郭贺付雇佣的工人吴忠才。120到达事故现场进行救治，经医护人员抢救无效，当场死亡，无尸检报告。事故发生后，全宇公司主要负责人未按规定及时向负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

（四）事故现场情况

事故现场位于桃李源项目8号楼东墙外楼底，事故发生时，吊篮正下方外墙保温及涂料工程工人张文辉、吴忠才（已死亡）在事故现场备料。

（五）人员伤亡和直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)等标准和规定统计，事故造成1人死亡，直接经济损失约110余万元人民币（不含事故罚款）。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，刘文海发现吴忠才被折叠马凳砸倒，随即拨打120急救电话，桃李源项目分包人徐志刚在接到事故信息后拨打110报警电话，此外案涉单位及相关人员未向负有安全生产监督管理职责的部门报告，没有采取其他救援措施。

（二）医疗救治和善后情况

2021年9月13日7时30分左右，刘文海拨打120急救电话，7时40分左右，120救护人员到达事故现场对吴忠才进行抢救，7时45分左右，吴忠才经抢救无效被宣告死亡。大洼区人

民医院出具《居民死亡医学证明(推断)书》（0003589）显示：直接死亡原因，颅脑损伤；引起死亡的疾病或情况为工地高处坠物砸中。2021年9月14日，全宇公司实际控制人张德文与死者家属签订了赔偿协议（赔偿死者家属110万元人民币）。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.刘文海，擅自使用外墙保温及涂料工程工人所用的吊篮并在作业过程中无安全防护意识，未经岗位安全教育培训，在操作吊篮的过程中因过失导致折叠马凳从吊篮中掉落并砸中吊篮正下方的吴忠才，最终导致吴忠才死亡。刘文海的违规操作是导致事故发生的直接原因。

2.桃李源项目8号楼作业现场未能按照建筑施工作业规范要求安排监管，致使水电工刘文海擅自使用外墙保温及涂料工程工人所用的吊篮，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.施工单位全宇公司将案涉保温工程分包给不具备生产条件或相应资质的个人进行施工，未组织制定施工方案；施工单位法定代表人安全生产主体责任未落实，相关管理人员未执行安全生产相关管理规定和高处作业等安全操作规程；未按照规定对作业人员进行岗前安全生产教育培训；未严格落实相关监督管理及执法部门下达的停工整改要求，停工整改期间违规施工作业等，是导致事故发生的间接原因。

2. 监理单位辽宁中加未尽到监理责任，对施工现场安全管理不到位，在停工整改期间未及时制止违规施工的行为，并向有关部门报告，是导致事故发生的间接原因。

3. 自然人，外墙保温及涂料工程承包人郭贺付、水电工程承包人孔建华在不具备专业工程施工资质的情况下承接相关施工项目。未组织制定安全施工措施，未及时消除安全事故隐患，未对作业人员进行安全教育培训，是导致事故发生的间接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

全宇公司安全生产主体责任未落实，执行安全生产法律法规和各项管理制度不彻底，生产安全管理人员未能严格履行法定职责，对从业人员的安全教育培训流于形式；未能严格履行中标合同，将案涉外墙保温及涂料、水电等项目违法分包不具备生产条件的或相应资质个人进行施工。

辽宁中加履行监理合同时违反合同约定，案涉“外墙保温及涂料工程”项目工程均属于监理范围，尽管对施工单位存在的安全隐患下达过监理通知单，要求停工整改，但没有向相关监督管理及执法部门报告，存在监理责任。

（二）有关监管部门

区住房和城乡建设局，虽于2021年6月7日向市城市管理综合行政执法局大洼分局发送移交函（大住建函发【2021】50

号）要求该项目给予停工处理，但存在日常安全监管不到位，未能及时发现已被要求停工整改的施工现场仍在擅自施工作业。

市城市管理综合行政执法局大洼分局，虽于2021年6月12日接到区住建局《关于桃李源小区1-8号楼未办理复工申请建设的函》，并于2021年6月13日派建筑市场中队队员进行现场踏勘核查，发现有工人在现场施工，口头告知项目负责人立即停止违法行为;2021年6月16日建筑市场中队队员再次到现场踏勘，仍有工人在现场施工，对项目负责人下达《责令停止（改正）违法行为通知书》，要求立即停止违法行为；2021年6月18日建筑市场中队队员第三次到现场踏勘，仍有工人在现场施工，对项目负责人下达《责令停止（改正）违法行为通知书》，要求立即停止违法行为；2021年6月23日建筑市场中队队员第四次到现场踏勘，仍有工人在现场施工，对项目负责人下达《责令停止（改正）违法行为通知书》，要求立即停止违法行为；2021年7月12日在现场踏勘后发现有塔吊拆除痕迹，未发现现场存在施工行为，虽多次下达《责令停止（改正）违法行为通知书》但存在执法不严不细，对已被要求停工整改的施工现场排查不到位，未能及时发现并制止施工现场擅自施工作业的行为。

（三）地方政府

大洼街道办事处，日常安全监管不到位，未能及时发现已被要求停工整改的施工现场仍在擅自施工作业，没有抓早抓小，没有强化施工现场主体责任，相关措施落实不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员

1.张德文，男，全宇公司实际控制人。对全宇公司违法将案涉工程分包给不具资质的个人，违反安全生产有关规定，存在管理过失，对事故发生负主要管理责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关处理。

2.徐志刚，男，桃李源项目分包人，违反安全生产有关规定，对案涉工程分包给不具资质的个人存在管理过失，对事故发生负主要管理责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关处理。

3.兰海，男，全宇公司桃李源项目经理，负责全宇公司所在项目日常管理工作。未切实履行现场监督、检查安全生产工作职责，对事故发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关处理。

4.常明，男，全宇公司安全员，负责桃李源项目安全工作。未有效履行安全生产管理职责，未对作业场所进行全过程监督管理，对事故发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关处理。

5.崔立冬，男，油隆公司法定代表人。违反安全生产有关规定，对全宇公司违法将案涉工程分包给不具资质的个人知情但未制止，存在管理过失，对事故发生负管理责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关处理。

6.刘文海，男，水电工程承包人孔建华雇佣的工人（负责8号楼水电工程），违反安全生产有关规定，在违规操作外墙保温及涂料工程工人使用的吊篮过程中存在过失行为，对事故发生负直接责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关处理。

7.郭贺付，男，8号楼外墙保温及涂料工程承包人，违反安全生产有关规定，对事故发生存在监管过失，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关处理。

8.孔建华，男，7、8号楼水电工程承包人，违反安全生产有关规定，对事故发生存在监管过失，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关处理。

9.孙军，男，案涉施工现场负责人，违反安全生产有关规定，对事故发生存在监管过失，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关处理。

（二）对有关公职人员的处理建议

1、黄亮，原区住房和城乡建设局副局长，分管安全生产及综合监管，对桃李源项目工地日常检查不到位，未能及时发现事故隐患问题，负领导责任。建议给予谈话提醒。

2、黄明辉，原区住房和城乡建设局安全站站长，负责城市建筑安全工作，对桃李源项目工地未能严格按照要求履行相关职责。建议给予谈话提醒。

3、孟赫，区住房和城乡建设局安全站工作人员，负责具体业务工作，对桃李源项目工地未能严格按照要求履行相关职责。

建议给予批评教育。

4、杨丰赫，市城市管理综合行政执法局大洼分局副大队长，分管城市建筑市场管理工作，对桃李源项目工地日常检查工作不细致，项目工地在停工整改期间仍在施工。建议给予谈话提醒。

5、王冉冉，市城市管理综合行政执法局大洼分局建筑市场中队中队长，负责城市建筑市场管理工作，对桃李源项目工地日常检查工作不细致，项目工地在停工整改期间仍在施工。建议给予谈话提醒。

6、李光，市城市管理综合行政执法局大洼分局建筑市场中队副中队长，负责城市建筑市场管理工作，对桃李源项目工地日常检查工作不细致，项目工地在停工整改期间仍在施工。建议给予批评教育。

7、于寿延，原大洼街道办事处副主任，分管城市管理及安管办工作，对桃李源项目工地检查不细致，未能及时掌握工地施工情况，未能及时发现事故隐患问题。建议给予谈话提醒。

8、周洪才，原大洼街道办事处城市管理办公室主任，负责城市管理工作，对桃李源项目工地检查不细致，未能及时掌握工地施工情况，未能及时发现事故隐患问题。建议给予谈话提醒。

9、杜长利，大洼街道办事处安管办工作人员，负责安全管理工作，对桃李源项目工地检查不细致，未能及时掌握工地施工情况，未能及时发现事故隐患问题。建议给予批评教育。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.张宇航，男，全宇公司法定代表人，未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生一般事故，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款[1]之规定，建议区应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第（一）项[2]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项[3]之规定对其予以行政处罚。

2.洪涛，案涉项目总监理工程师，对案涉施工监督检查不到位;未严格按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理工作，未督促施工单位整改施工过程存在的重大安全隐患，违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条[4]之规定，对事故发生负有监理责任，建议区住房和城乡建设局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条[5]之规定予以行政处罚。

3.施工单位。全宇公司作为案涉项目的违法分包单位，未有效履行企业安全生产主体责任，瞒报此次事故，对从业人员安全

[1] 第九条　事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[2] 第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[3] 第三十六条　事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(一)谎报或者瞒报事故的；

[4] 第十四条　工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[5] 第五十八条　注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

培训不到位，未有效采取技术、管理措施，及时发现并采取有效措施消除事故隐患，对事故发生负有主要责任。其行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款[6]、《安全生产法》第二十八条第一款[7]、第四十一条第二款[8]、第四十五条[9]之规定，建议区应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项[10]、《安全生产法》第一百一十四条第（一）项[11]之规定对其予以行政处罚。

4.监理单位。辽宁中加履行监理职责不到位，发现施工单位案涉工程存在隐患下达监理通知单后，对施工单位不停止施工、隐患整改不及时的行为未及时向相关部门报告，其行为违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款[12]之规定，建议区住房和城乡建设局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条[13]之规定对其予以行政处罚。

---

[6] 第四条　事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[7] 第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[8] 第四十一条　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[9] 第四十五条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[10] 第三十六条　事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(一)谎报或者瞒报事故的；

[11] 第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[12] 第十四条　工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

[13] 第五十七条　违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停

六、事故主要教训

一是事故企业安全主体责任不落实，法治意识缺失。全宇公司作业中严重违反《建筑法》《安全生产法》相关规定，将案涉项目违法分包给未取得相关资质的施工队伍进行施工，违法组织生产，安全生产规章制度不健全，对从业人员培训教育、日常监管不到位，没有依法对从业人员的安全生产防护用具和保护措施进行配备，从业人员在不具备高处作业许可的情况下违规作业，施工现场存在较大安全隐患。

二是行业监管部门执法不严。行业监管部门对企业履行安全生产情况监督管理不到位，未能严格依法对施工企业违法行为予以查处。

七、事故整改和防范整改措施

为深刻汲取事故教训，落实“四不放过”原则，扎实做好今后的各行业安全生产工作，防止类似事故发生，提出如下整改措施和建议。

（一）各有关部门、镇街和各企业单位要深刻汲取事故教训，强化安全生产意识和底线思维，坚决防止各类事故发生，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全、

业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：
(一)未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；
(二)发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；
(三)施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；
(四)未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，认真履行职责，深入开展风险分级管控和隐患排查治理，全面排查建筑施工等重点行业领域的事故隐患，确保安全生产形势稳定。

（二）建筑施工企业要严格落实安全生产主体责任，建立健全各项施工管理制度，强化各专业施工人员的安全教育培训，做好施工现场的作业指挥和安全监护工作，严查各类违章作业行为，切实保障企业生产防护措施落实。要加强安全生产相关法律法规的学习，完善事故信息报告制度，坚决杜绝生产安全事故瞒报、谎报等违法行为。

（三）区住房和城乡局要全面强化对建筑施工企业的安全监督检查，督促施工单位严格落实安全生产责任制，加大检查、隐患排查力度，严格遵守法律法规和标准规范的相关要求，严厉打击违法分包、转包行为。

（四）市城市管理综合行政执法局大洼分局要加大执法处罚力度，严厉打击违章指挥、违章作业，督促建筑施工企业消除事故隐患，严防各类事故的发生。

（五）大洼街道办事处要始终将安全生产置于重要地位，将其纳入本地区的经济社会发展全局中，同步推进。需要及时研究和解决安全生产中的重大问题，针对本地区的重点行业特点，配备具有专业知识和丰富经验的领导，并加强专业监管力量。